

13 mai 2026

LETTRÉ D'ENGAGEMENT

Objet : Banque Manuvie du Canada – Plan de financement immédiat – Marge de crédit pour investissements

CADRE D'INFORMATION

(voir Document d'information pour de plus amples détails)

Limite de crédit	La limite de crédit à quelque moment correspond au moindre entre i) ii) la somme des primes annuelles payées, et des dépôts facultatifs supplémentaires effectués, dans le cadre de la police d'assurance-vie (au sens des présentes) et iii) 100 % de la valeur de rachat au comptant nette de la police d'assurance-vie. Si tous les paiements de la prime annuelle et dépôts facultatifs supplémentaires sont effectués chaque année pendant 9 années à la date d'échéance de la prime, la limite de crédit dans la 9 année de la police d'assurance-vie correspondra à \$, dans la mesure où le montant des alinéas i) et iii) ci-dessus n'est pas inférieur.
Taux d'intérêt annuel	Actuellement % Votre taux d'intérêt est le taux préférentiel courant de Banque Manuvie du Canada, plus 0 %. Le taux préférentiel courant de Banque Manuvie du Canada est %. Votre taux d'intérêt variera automatiquement en fonction des variations du taux préférentiel de Banque Manuvie du Canada. Le taux préférentiel est le taux d'intérêt préférentiel sur les prêts à demande de Banque Manuvie du Canada en dollars canadiens au Canada alors affiché par Banque Manuvie du Canada.
Date à laquelle l'intérêt est porté au débit du compte	L'intérêt est porté au débit du compte le jour où vous empruntez des fonds ou engagez d'autres frais, jusqu'à ce que vous ayez intégralement payé ces montants. L'intérêt est calculé sur le solde quotidien et composé mensuellement, à terme échu. Il n'y a aucun délai de grâce sans intérêt.
Paiement minimal	Le paiement mensuel minimal est l'intérêt couru au cours de la période du relevé mensuel.
Conversion de devises	Sans objet.
Frais d'examen annuel	1,500 \$ - exigibles et payables annuellement à l'anniversaire de la police d'assurance. Les frais d'examen annuel sont radiés avec une avance.
Autres frais	À facturer à la date de l'opération :

	- <u>15 \$ + 8,00 \$ x Nombre d'années.</u> – Pour un enregistrement ou une inscription LSM - <u>11,30 \$</u> – Pour une radiation LSM - Traitement pour insuffisance de fonds (SP) - o <u>45 \$</u> – Pour chaque chèque ou autre effet de paiement refusé pour insuffisance de fonds - Frais de demande: L'Emprunteur paie des Frais de demande de 2,500\$. Les Frais de demande sont payables et facturés au moment de l'Approbation (au sens des présentes) par la Banque. - Frais de virement télégraphique– au Canada, aux É-U ou à l'étranger : (des frais exigés par l'autre institution financière peuvent également s'appliquer) - o 30,00 \$ – 10 000 \$ ou moins - o 50,00 \$ – 10 001 \$ à 50 000 \$ - o 65,00 \$ – 50 001 \$ et plus - o 15,00 \$ – Télévirement entrant - <u>500 \$</u> – Frais mensuel de déclaration annuelle tardive (un « frais de déclaration tardive »). Ce frais de déclaration tardive n'est pas imputable à un emprunteur ou une caution qui n'est pas une personne physique. - Une seule avance par année civile sera autorisée sans que des frais d'avance additionnelle ne soient exigés. Des frais d'avance additionnelle de 250 \$ s'appliqueront pour chaque avance additionnelle par année civile. Toute avance additionnelle sera accordée à la seule appréciation de la Banque Manuvie du Canada. - Frais de restructuration : Nous pouvons vous facturer des frais de restructuration pour toute modification ou restructuration de la marge de crédit, qui seront déterminés et vous seront communiqués au moment de la modification ou de la restructuration. - Frais juridiques : Tous les frais juridiques (que le conseiller juridique de l'emprunteur et le conseiller juridique de la Banque ont engagés) liés à la présente opération et à la réalisation de la sûreté sont entièrement la responsabilité et à la charge de l'emprunteur. Nous pouvons, moyennant un préavis à votre intention, augmenter le montant de ces frais ou imposer d'autres frais. Veuillez-vous référer au Document d'information pour de plus amples détails.
--	---

DOCUMENT D'INFORMATION

Limite de crédit initiale – La limite de crédit initiale est indiquée dans le cadre d'information. **[La limite de crédit en cours correspond au montant le moins élevé entre (i) le montant indiqué du cadre d'information; (ii) le total des primes annuelles versées et des dépôts facultatifs supplémentaires effectués au titre de la police d'assurance-vie et (iii) le pourcentage de la valeur de rachat au comptant nette illustrée à la fin de l'année (VRCN ») de la police d'assurance-vie .**

En supposant que tous les paiements de primes annuelles et les dépôts optionnels supplémentaires soient effectués chaque année pendant le nombre d'années indiqué dans le cadre d'information à la date d'échéance de la prime, la limite de crédit dans cette année de la police d'assurance-vie A sera le montant indiqué dans le cadre d'information, à condition que les montants indiqués aux points (i) et (iii) ci-dessus ne soient pas inférieurs.

Intérêt – L'intérêt est porté au débit du compte à un taux annuel variable correspondant au taux préférentiel de Banque Manuvie du Canada (le « **taux préférentiel** ») majoré d'un facteur d'ajustement indiqué dans le cadre d'informations, à partir du jour où vous empruntez des fonds ou du jour où de l'intérêt ou d'autres frais sont portés au débit de votre compte, selon le cas, et est calculé quotidiennement sur le solde impayé. L'intérêt est porté au débit du compte mensuellement et composé mensuellement. Le taux préférentiel correspond au taux d'intérêt préférentiel sur les prêts à demande de Banque Manuvie du Canada en dollars canadiens au Canada alors affiché par Banque Manuvie du Canada.

Autres frais – Les frais suivants seront portés à votre compte à la date à laquelle ils sont engagés. Le montant de chacun de ces frais est indiqué dans le cadre d'informations. Nous pouvons, moyennant un préavis à votre intention, augmenter le montant de ces frais ou imposer d'autres frais.

- frais d'enregistrement ou d'inscription LSM
- frais de radiation LSM
- frais pour chaque chèque ou autre effet de paiement refusé pour insuffisance de fonds (SP)
- frais d'examen annuel
- frais de demande de marge de crédit
- frais de virement télégraphique
- frais de déclaration annuelle tardive pour chaque mois
- frais de restructuration
- frais d'avance additionnelle

Mensualités minimales – Le montant minimal que vous devez nous payer chaque mois (la « **mensualité minimale** ») correspond au montant de l'intérêt couru.

Relevés mensuels – Nous vous fournirons un relevé mensuel.

Frais en cas de défaut – Si vous ne payez pas un montant à échéance, nous pouvons porter à votre compte tous les frais, notamment juridiques que nous pouvons engager pour recouvrer un montant que vous nous devez. Vous devez aussi nous payer le montant des frais indiqués ci-dessus pour tout chèque ou autre effet de paiement refusé pour insuffisance de fonds.

Sûreté – La police d'assurance sur la vie de l'assuré décrite ci-dessous.

Information supplémentaire – Si vous avez besoin d'information, vous pouvez nous appeler au numéro sans frais 1-877-765-2265 pendant les heures normales de bureau.

Nous sommes heureux de vous offrir une marge de crédit (la « **marge de crédit** ») aux conditions énoncées dans les présentes (les « **conditions** »).

EMPRUNTEUR , l'« **emprunteur** ».

CAUTION PERSONNELLE , la « **caution personnelle** ».

PRÊTEUR Banque Manuvie du Canada, la « **Banque** ».

POLICE
D'ASSURANCE-VIE La police d'assurance-vie , émise par (l'« **assureur** ») sur la vie de (l'« **assuré** ») et appartenant à l'emprunteur (la « **police d'assurance-vie** »).

LIMITE DE CRÉDIT

La limite de crédit à quelque moment (la « *limite de crédit* ») correspond au moindre entre i) ii) la somme des primes annuelles payée, et des dépôts facultatifs supplémentaires effectués, dans le cadre de la police d'assurance-vie et iii) 100 % de la valeur de rachat au comptant nette (« *VRN* ») de la police d'assurance-vie, telle que précisée de temps à autre par l'assureur.

Si tous les paiements des primes annuelles et des dépôts facultatifs supplémentaires sont effectués chaque année pendant 9 années à la date d'échéance de la prime, la limite de crédit dans la 9 année de la police d'assurance-vie correspondra à \$, dans la mesure où le montant des alinéas i) et iii) ci-dessus n'est pas inférieur.

AVANCES

Les avances ne peuvent être versées qu'une fois par année (les « *Avances* » et chacune, une « *Avance* »). D'autres avances que l'unique avance annuelle peuvent être demandées, et accordées à la seule appréciation de la Banque. Toutes les avances doivent être demandées moyennant un préavis de 5 jours à la Banque. Le montant d'une avance qui est remboursé peut être réemprunté, étant entendu que l'encours total ne peut à aucun moment dépasser la limite de crédit.

TAUX D'INTÉRÊT

Le taux préférentiel de la Banque + 0 %. Le taux préférentiel de la Banque correspond au taux d'intérêt préférentiel sur les prêts à demande de la Banque en dollars canadiens au Canada alors affiché par la Banque (le « *taux préférentiel* »). Le taux préférentiel en date de la présente lettre d'engagement est de 4.45 %.

REMBOURSEMENT

Remboursable sur demande de la Banque. Jusqu'à une demande de remboursement, l'emprunteur paie l'intérêt mensuellement sur le montant total des avances impayées. L'intérêt court à partir de la date où une avance est consentie ou une charge est engagée et est calculé quotidiennement. L'intérêt impayé est composé mensuellement. L'intérêt continue de courir au même taux tant avant qu'après demande et jugement.

Si la Banque exige le paiement de la marge de crédit, l'emprunteur doit payer intégralement le solde du capital des avances impayées, les charges et l'intérêt impayé couru. L'emprunteur doit aussi payer la totalité des frais et des charges raisonnables, y compris, notamment les frais juridiques suivant le tarif applicable entre procureur et client, engagés par ou pour le compte de la Banque pour recouvrer des sommes aux termes de la présente lettre d'engagement ou pour réaliser une sûreté.

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Entièrement ouvert et remboursable à tout moment sans pénalité de remboursement anticipé.

SÛRETÉ

L'emprunteur et une caution conviennent respectivement de donner la sûreté applicable décrite ci-après (la « *sûreté* »), que la Banque juge acceptable quant à la forme et au fond, et publiée à tout endroit requis, le cas échéant, afin de lui conférer un rang prioritaire à toute autre sûreté :

Emprunteur

1. Une hypothèque grevant la police d'assurance-vie inscrite ou publiée au *Registre des droits personnels et réels mobiliers* (le « *RDPRM* ») et attestée par l'assureur en tant qu'hypothèque de premier rang en faveur de la Banque.
2. Une attestation de police d'assurance-vie (lettre à l'assureur) (Québec).

Caution personnelle

3. Un cautionnement consenti par la caution personnelle.

Les autres sûretés et documents que la Banque peut raisonnablement demander.

DOCUMENTATION RELATIVE AU PRÊT

1. Une attestation d'un dirigeant autorisé de l'emprunteur corroborée par:
 - les statuts constitutifs, en leur version modifiée, le cas échéant;
 - les règlements administratifs, en leur version modifiée, le cas échéant;
 - des résolutions du conseil d'administration de l'emprunteur;
 - une attestation de fonction; et
 - une attestation de qualité.
2. Une lettre d'instructions quant au décaissement du produit de la marge de crédit.
3. Entente de prélèvements automatiques sur le compte (PAC) (l'« **Entente PAC** ») pour tous les paiements de remboursement de la marge de crédit (y compris un chèque annulé pour le compte du payeur).
4. Un formulaire de déclaration d'entreprise.

CONDITIONS PRÉALABLES

À moins que la Banque n'y renonce par écrit, les conditions suivantes doivent être remplies avant la première avance :

1. La Banque a reçu les documents suivants qu'elle juge acceptables quant à la forme et au fond :
 - a. la sûreté;
 - b. la documentation de tenue de compte (s'il y a lieu); et
 - c. les documents relatifs au prêt.
2. L'emprunteur a payé à la Banque tous les frais payables aux termes des présentes et frais juridiques que la Banque a engagés à l'égard de la présente lettre d'engagement et de la sûreté.
3. La sûreté a été inscrite, enregistrée ou publiée au besoin en tant que sûreté de premier rang.
4. La Banque sera satisfaite de ses enquêtes de diligence raisonnable concernant l'Emprunteur et les Garants, y compris les recherches relatives à la qualité de l'entreprise, la faillite, les sûretés en vertu de la Loi sur les banques, les jugements et les titres exécutoires, et les enregistrements de sûretés.
5. **Relevé de placement de Inc. confirmant une valeur marchande d'au moins égale au montant du prêt.**

CONDITIONS D'UTILISATION

Sans qu'il soit porté atteinte au droit de la Banque d'exiger le remboursement intégral de la marge de crédit à tout moment à sa seule appréciation, la marge de crédit est consentie sous réserve du respect des conditions suivantes :

1. La marge de crédit est assujettie à un examen annuel de la Banque afin de considérer la disponibilité continue de la marge de crédit en fonction de critères qu'elle détermine à sa seule appréciation. Si la Banque n'est pas raisonnablement satisfaite des résultats d'un examen (sans que soient limités les droits de la Banque aux termes des présentes), la Banque peut modifier la marge de crédit, limiter le crédit disponible et enjoindre à l'emprunteur de réduire le capital dû sur la marge de crédit ou exiger le remboursement intégral du capital des avances impayées, des charges et de l'intérêt couru et impayé.
2. L'emprunteur et la caution corporative remettent à la Banque chaque année dans les 120 jours qui suivent la fin de leur exercice leurs états financiers de fin d'exercice établis par un comptable agréé que la Banque peut demander.
3. La remise d'états financiers personnels à jour au moyen du formulaire usuel de la Banque accompagnés de la dernière TI générale – Déclaration de revenus et

de prestations (quatre premières pages seulement) et de l'avis de cotisation (fédéral et, s'il y a lieu, provincial) que la Banque peut demander.

4. L'emprunteur remet à la Banque, chaque année ou plus fréquemment à la demande de la Banque, une illustration de police d'assurance-vie en vigueur à jour (indiquant le barème de participation moins 1 %) qui confirme la dernière VRCN de la police d'assurance-vie.
5. Tous les paiements sur la marge de crédit sont faits au moyen de débits préautorisés par prélèvement automatique sur le compte bancaire du payeur auprès de la Banque ou d'une autre institution financière.
6. Tous les paiements de la prime annuelle de la police d'assurance-vie doivent être faits sans délai à échéance autrement qu'au moyen de la marge de crédit et de toute valeur accumulée dans la police d'assurance-vie. Les paiements des primes doivent être à jour à tout moment et la preuve du paiement de la prime annuelle (au moyen d'un état récapitulatif actualisé) doit être fournie en même temps que le paiement (ou à la demande de la Banque, de temps à autre, à la seule discrétion de la Banque).
7. Si à tout moment le solde impayé de toutes les avances, les charges et l'intérêt couru et impayé dépasse la limite de crédit, l'emprunteur :
 - a. paie à la Banque un montant au moins égal à cet excédent; ou
 - b. donne à la Banque une sûreté accessoire liquide que la Banque juge acceptable, sous réserve des exigences de marge que la Banque peut fixer, au moins égale à cet excédent.
8. La Banque se réserve le droit de porter au débit de la marge de crédit les autres frais et charges envisagés ou prévus dans la présente lettre d'engagement.

DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'emprunteur et la caution, s'il y a lieu, déclarent et garantissent respectivement à la Banque ce qui suit à partir de la date des présentes, et reconnaissent et confirment que la Banque se fie à ces déclarations et garanties :

- a) **Personnalité morale.** Il est une société par actions [ou société de personnes] qui a été dûment constituée, fusionnée ou prorogée, selon le cas, et qui existe valablement en tant que société par actions [ou société de personnes] en vertu de la législation du territoire où elle a été constituée, fusionnée ou prorogée, selon le cas, et qui est dûment autorisée à exercer son activité dans tous les territoires où elle l'exerce.
- b) **Pouvoir et autorisation.** Il a le pouvoir, l'autorisation, la capacité et le droit a) de conclure et de livrer la présente lettre d'engagement et les documents relatifs à la sûreté et au prêt auxquels il est partie et tous les autres actes et ententes qu'il peut livrer aux termes de ceux-ci (collectivement, les « *documents de crédit* ») et d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations qui y sont prévues et b) de posséder ses biens et d'exercer son activité comme il l'exerce ou envisage de l'exercer actuellement.
- c) **Signature, livraison, exécution et opposabilité des documents de crédit.** Lui-même et ses administrateurs (ou s'il y a lieu ses actionnaires, associés, membres ou directeurs) ont pris toutes les mesures, le cas échéant, qu'ils doivent prendre pour dûment autoriser la signature et la livraison des documents de crédit et l'exécution des obligations qui y sont prévues, et chacun des documents de crédit a été dûment signé et livré et constitue une obligation valide et légalement exécutoire, qui lui est opposable conformément à ses conditions, sous réserve de la législation d'application générale, notamment en matière de faillite, d'insolvabilité, de restructuration, d'arrangement, de dissolution et de moratoire, qui limite l'exercice des droits des créanciers en général et sous réserve des principes d'équité généraux.

- d) **Documents de crédit conformes à la législation applicable, aux documents constitutifs et aux obligations contractuelles.** La signature et la livraison des documents de crédit, et la réalisation des opérations qui y sont envisagées et l'observation de ses conditions et dispositions ne dérogent pas ni ne dérogeront à la législation, à la réglementation et aux ordonnances applicables ni à ses documents constitutifs (y compris ses statuts constitutifs et règlements administratifs), ne donnent pas ni ne donneront lieu à leur violation, ni ne constituent un défaut ou une violation aux termes de ceux-ci.
- e) **Consentements relatifs aux documents de crédit.** Il a obtenu l'ensemble des consentements, approbations et autorisations, fait les enregistrements, déclarations, dépôts et avis et pris les autres mesures de quelque nature nécessaires en date des présentes à la signature et à la livraison de chacun des documents de crédit et à la réalisation des opérations qui y sont envisagées.
- f) **Taxes et impôts.** Il a payé la totalité des taxes et impôts qui lui sont imposés ou qui sont imposés sur ses biens et son revenu et exigibles et payables, y compris l'intérêt et les pénalités, ou a constitué une provision adéquate pour leur paiement ou a comptabilisé ces montants dans ses états financiers en vue de leur paiement, à l'exception des taxes et impôts d'un montant négligeable qui ne sont pas en souffrance ou, le cas échéant, qui sont contestés de bonne foi.
- g) **Jugements, etc.** Il n'est pas visé par quelque jugement, mesure exécutoire, acte de procédure, bref, injonction, décret ou décision, saisie-arrêt, ordonnance constitutive de charge, mesure exécutoire en equity, règle ou règlement ou autre instance ou procédure judiciaire (sauf les restrictions, règles et règlements usuels ou dans le cours normal conformes ou similaires à ceux imposés à des entités exerçant des activités similaires) qui n'a pas fait l'objet d'une suspension ou dont l'exécution ou l'application n'a pas été suspendue.
- h) **Litige.** Il n'est pas visé par quelque action, poursuite ou instance en cours ni, à sa connaissance, après enquête raisonnable en bonne et due forme, envisagée contre lui ou le touchant qui pourrait raisonnablement causer, individuellement ou collectivement, un effet défavorable important sur son entreprise, son actif, son passif, ses activités, ses résultats d'exploitation, sa situation (notamment financière), ses perspectives ou sa capacité d'exploiter son entreprise ou une partie importante de son entreprise, et dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle réduise ou qui a réduit, à l'appréciation de la Banque, sa capacité de s'acquitter de ses obligations aux termes des documents de crédit.
- i) **Résidence aux fins de l'impôt sur le revenu.** À l'heure actuelle, il n'est pas un non-résident du Canada au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada). Il s'engage également à ne pas être, à quelque moment avant la quittance de la présente marge de crédit, un non-résident du Canada au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada).

L'ensemble des déclarations formulées et des garanties données dans les présentes demeurent en vigueur après la signature et la livraison de la présente lettre d'engagement et l'emprunteur et toute caution seront réputés les avoir formulées et données de nouveau à chaque date où une avance est consentie dans le cadre de la marge de crédit.

ENGAGEMENTS

Engagements de faire :

- a) **Paiement ponctuel.** L'emprunteur rembourse dûment et ponctuellement le capital impayé de toutes les avances, l'intérêt couru sur celles-ci, et tous les frais et autres sommes qu'il doit aux termes des présentes, et toutes les primes et autres sommes qu'il doit payer conformément ou relativement à la police d'assurance-vie.

- b) **Maintien de la personnalité morale, etc.** L'emprunteur et toute caution corporative préservent et maintiennent leur personnalité morale et leurs droits (en vertu d'une charte ou de la législation) et s'abstiennent de modifier leur dénomination sans le consentement écrit préalable de la Banque.
- c) **Conformité à la législation, etc.** L'emprunteur et toute caution se conforment à l'ensemble de la législation, de la réglementation et des ordonnances applicables et observent rigoureusement toutes les exigences des autorités gouvernementales, et l'ensemble des lois et des règlements qui pourraient avoir une incidence sur leur entreprise, actif ou crédit.
- d) **Avis d'un cas de défaut.** L'emprunteur et toute caution avisent sans délai la Banque de la survenance d'un cas de défaut ou de quelque événement qui, avec l'envoi d'un avis, l'écoulement du temps ou autrement, pourrait constituer un cas de défaut.
- e) **Accès à l'information.** L'emprunteur et toute caution fournissent sans délai à la Banque toute l'information que la Banque peut raisonnablement demander concernant leur situation financière et leurs biens, et, pendant les heures normales de bureau et moyennant un avis raisonnable permettent à des représentants de la Banque d'inspecter leurs biens et d'examiner leurs états financiers et d'en reproduire des extraits, et de discuter de leur situation financière avec les membres de leur haute direction.
- f) **Avis de litige.** L'emprunteur et toute caution avisent la Banque lorsqu'ils ont connaissance de la survenance de quelque litige, différend, arbitrage ou autre instance dont l'issue, si elle était défavorable, donnerait lieu à un jugement ou une décision contre l'emprunteur et la caution et remettent de temps à autre à la Banque tous les renseignements raisonnables demandés par la Banque concernant l'état de cette instance.
- g) **Maintien du Solde du Compte Avantage.** L'emprunteur s'engage à ce que le solde du Compte Avantage soit en tout temps suffisant pour payer les intérêts dûs sur la marge de crédit.

Engagements de ne pas faire :

- a) **Fusions, acquisitions, réorganisations générales.** L'emprunteur et toute caution corporative s'abstiennent de procéder à une fusion, à une réorganisation, à une dissolution ou liquidation ou par ailleurs de se dissoudre ou de devenir partie à toute autre opération aux termes de laquelle la totalité ou quasi-totalité de leurs biens ou actifs deviendraient les biens ou les actifs d'une autre personne ou, dans le cas d'une fusion, de l'entité issue de la fusion, sans le consentement écrit préalable de la Banque, lequel ne peut être refusé sans motif raisonnable.
- b) **Police d'assurance-vie.** L'emprunteur et toute caution ne prennent aucune mesure ni n'omettent de prendre quelque mesure qui limite, altère, met en péril, annule, réduit ou compromet tout ou partie de la police d'assurance-vie ou les droits et privilèges de l'emprunteur ou de la Banque qui y sont prévus, ou est susceptible de le faire. L'emprunteur et/ou la caution ne peuvent obtenir de prêts sur la police d'assurance-vie.
- c) **Modifications des documents constitutifs.** L'emprunteur et toute caution corporative ne peuvent modifier leurs documents constitutifs (y compris les actes constitutifs et règlements administratifs) d'une manière qui porte atteinte aux intérêts de la Banque relativement à la marge de crédit.

CAS DE DÉFAUT

Chacune des situations suivantes constitue un cas de défaut :

1. L'emprunteur omet de payer l'intérêt exigible sur la marge de crédit ou les frais d'examen annuel lorsqu'ils deviennent exigibles et payables aux termes des présentes.
2. L'emprunteur et/ou toute caution omettent d'exécuter ou de respecter quelque modalité, condition, engagement ou obligation dans les documents de crédit qu'ils sont tenus d'exécuter ou de respecter.
3. Une déclaration formulée ou une garantie donnée à la Banque dans tout document de crédit ou dans le cadre de la marge de crédit, y compris, notamment dans le cadre de la demande ou de l'émission de la police d'assurance-vie, se révèle avoir été ou est à quelque égard fautive au moment où elle a été formulée ou donnée.
4. L'émetteur de la police d'assurance-vie ou l'emprunteur et/ou toute caution annule, résilie, abandonne ou modifie la police d'assurance-vie au préjudice de la Banque, à l'appréciation de la Banque.
5. Le décès de l'assuré.
6. Le défaut de paiement de toute autre dette due à la Banque ou à un autre prêteur de la part de l'emprunteur ou de toute caution ou membre de leur groupe respectif.

L'inclusion des cas de défaut qui précèdent ne saurait porter atteinte au droit de la Banque d'exiger le paiement intégral du solde du capital de la marge de crédit et de l'intérêt couru sur celle-ci à tout moment, et, par conséquent, la survenance de un ou de plusieurs cas de défaut n'est pas une condition préalable à la formulation d'une telle demande.

FRAIS JURIDIQUES

Tous les frais juridiques (que le conseiller juridique de l'emprunteur et le conseiller juridique de la Banque ont engagés) liés à la présente opération et à la réalisation de la sûreté sont entièrement la responsabilité et à la charge de l'emprunteur.

FRAIS DE MONTAGE

L'emprunteur paie des frais de montage pouvant atteindre 2,500 \$ (les « **frais de montage** »). La limite de crédit est susceptible d'être modifiée avant la conclusion d'un examen satisfaisant par la Banque et l'approbation ultérieure du crédit de l'emprunteur pour la marge de crédit (l'« **acceptation** »), et le cas échéant, les frais de montage seront révisés en conséquence. Les frais de montage sont payables et facturés au moment de l'acceptation par la Banque. Les frais de montage ne sont pas remboursables, sauf si le montant maximal de la marge de crédit est réduite après l'acceptation, auquel cas ils peuvent être remboursés en partie.

FRAIS D'EXAMEN ANNUEL

1,500 \$ - exigibles et payables annuellement à l'anniversaire de la police d'assurance.

Si le frais d'examen annuel pour une année donnée reste impayé pendant plus de 30 jours suivant son échéance, le frais d'examen annuel sera (i) automatiquement débité du compte bancaire qui a été fourni à la Banque à des fins de paiement si une Entente PAC a été conclue, ou (ii) débité de la marge de crédit si aucune Entente PAC n'a été conclue.

Les frais d'examen annuel sont radiés avec une avance.

FRAIS DE RESTRUCTURATION

Nous pouvons vous facturer des frais de restructuration pour toute modification ou restructuration de la marge de crédit, qui seront déterminés et vous seront communiqués au moment de la modification ou de la restructuration.

FRAIS D'ADMINISTRATION

L'emprunteur et toute caution reconnaissent respectivement que la Banque peut, à son appréciation, appliquer, auquel cas l'emprunteur et/ou toute caution paient, les frais d'administration suivants :

- **Frais de déclaration tardive** : 500 \$ pour chaque mois de retard de quelque rapport annuel requis de l'emprunteur ou d'une caution comme il est indiqué dans les conditions d'utilisation ci-dessus. Ce frais de déclaration tardive n'est pas imputable à un emprunteur ou une caution qui n'est pas une personne physique.

Si un frais de déclaration tardive reste impayé pendant plus de 30 jours suivant son échéance, le frais de déclaration tardive sera (i) automatiquement débité du compte bancaire qui a été fourni à la Banque à des fins de paiement si une Entente PAC a été conclue, ou (ii) débité de la marge de crédit si aucune Entente PAC n'a été conclue.

- **Frais de virement télégraphique – au Canada, aux É-U ou à l'étranger** : (des frais exigés par l'autre institution financière peuvent également s'appliquer)

<u>Montant du télévirement</u>	<u>Frais</u>
10 000 \$ ou moins	30,00 \$
10 001 \$ à 50 000 \$	50,00 \$
50 001 \$ et plus	65,00 \$
Télévirement entrant	15,00 \$

DROIT APPLICABLE

La présente lettre d'engagement est régie et interprétée conformément à la législation de la province d'Ontario, et pour les fins de quelque action en justice ou procédure judiciaire de la Banque à l'égard de la présente lettre d'engagement, l'emprunteur et toute caution se soumettent irrévocablement par les présentes à la compétence non exclusive des tribunaux compétents de cette province ou des tribunaux fédéraux compétents du Canada siégeant dans cette province, et en reconnaissent la compétence, la juridiction, la convenance et le caractère exécutoire de leur jugement, et conviennent de ne pas demander, et renoncent par les présentes à demander quelque contrôle ou révision de ces jugements par les tribunaux d'un autre territoire.

ACCEPTATION

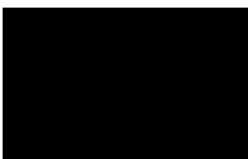
La présente lettre d'engagement peut être acceptée jusqu'à **2026**. Si les conditions qui précèdent vous conviennent, vous êtes prié de l'indiquer en signant un exemplaire de la présente lettre d'engagement et en la retournant à la Banque.

CONDITIONS ADDITIONNELLES

Les conditions additionnelles (les « *conditions additionnelles* ») jointes en annexe A font partie de la présente lettre d'engagement. Advenant quelque incompatibilité entre des dispositions de la présente lettre d'engagement et les conditions additionnelles, les dispositions de la présente lettre d'engagement prévalent.

La Banque ne formule aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant aux aspects fiscaux ou comptables de la présente entente financière. Vous reconnaissez par les présentes que la Banque n'a fait aucune déclaration, verbale ou autrement, dans toute communication, tout matériel de commercialisation, toute documentation ou tout matériel connexe concernant l'efficacité fiscale des structures de prêt ou les aspects comptables de cette entente financière. La Banque agit uniquement en qualité de prêteur et d'administrateur de prêt et ne fournit aucun conseil juridique, comptable ou fiscal à l'égard de cette entente financière. La Banque vous recommande d'obtenir un avis professionnel indépendant (notamment en matière juridique, comptable et fiscale) pour cette entente financière en tenant compte de votre situation particulière, actuelle ou future, et de tout changement potentiel de la législation applicable.

BANQUE MANUVIE DU CANADA



Directrice, Comptes et analyse des dossiers complexes

ANNEXE A

CONDITIONS ADDITIONNELLES

1. Notre droit de refuser du crédit

Nous pouvons, à notre seule appréciation, mais moyennant un avis à votre intention (à moins qu'il ne se soit produit un cas de défaut (voir votre lettre d'engagement)), refuser d'autoriser tout emprunt supplémentaire sur votre marge de crédit.

2. Paiements et intérêts

Chaque mois vous devez payer la mensualité minimale (voir le document d'information) à la date d'exigibilité du paiement indiquée sur votre relevé mensuel. La mensualité minimale est payable que vous ayez reçu ou non votre relevé mensuel. Outre la mensualité minimale, nous pouvons aussi, à notre appréciation à tout moment, exiger que vous payiez la totalité ou une partie du solde impayé, même s'il ne s'est produit aucun cas de défaut.

Le document d'information qui précède décrit plus amplement la manière dont l'intérêt est calculé et porté à votre compte. Vous êtes toujours tenu de payer l'intérêt après une demande de remboursement intégral ou l'obtention d'un jugement contre vous pour défaut de paiement. Si vous omettez de payer quelque montant d'intérêt à échéance, de l'intérêt au même taux courra sur le montant de l'intérêt qui n'a pas été payé. Autrement dit, l'intérêt est composé mensuellement.

3. Autre recours

Si vous omettez de nous payer quelque montant à échéance, en plus des autres recours dont nous pouvons nous prévaloir, nous pouvons opérer compensation entre ce montant et le solde de quelque autre compte que vous avez avec nous.

4. Vérification du relevé

Vous devez examiner votre relevé mensuel sans délai et vérifier qu'il est exact. **Vous devez nous aviser par écrit dans les trente (30) jours qui suivent la date du relevé si vous croyez qu'il contient des erreurs.** Sinon, le relevé sera irréfutablement réputé complet et exact et vous perdrez votre droit de contester toute information qui y figure. Toutefois, si vous déterminez à tout moment que nous avons indûment porté un montant au crédit de votre compte, nous pouvons ajuster votre solde impayé.

5. Modification de la présente lettre d'engagement

Nous pouvons, de temps à autre à notre appréciation, modifier la lettre d'engagement moyennant un préavis de modification enregistré d'au moins trente (30) jours à votre intention. Il est entendu qu'une modification du taux d'intérêt ou du montant d'un paiement qui résulte automatiquement d'une modification du taux préférentiel ne constitue pas une modification et ne nous oblige donc pas à vous en donner préavis.

6. Autres garanties

Vous convenez de signer et de nous livrer tous les autres documents et actes et de prendre toutes les autres mesures que nous pouvons vous demander de prendre pour donner effet à la présente lettre d'engagement et à la sûreté, et par les présentes vous désignez irrévocablement un dirigeant ou un employé de la Banque à titre de mandataire autorisé à agir en ce sens pour votre compte.

7. Communication

Nous envoyons votre relevé mensuel, des avis et autres communications, par courrier régulier ou messenger à la dernière adresse que vous nous avez indiquée ou, le cas échéant, à l'adresse de courriel que vous nous avez donnée. Vous êtes réputé avoir reçu une communication cinq (5) jours ouvrables après sa mise à la poste ou le jour de sa transmission par télécopieur ou de sa livraison par messenger à la dernière adresse que vous nous avez donnée, selon le cas. Vous êtes réputé avoir reçu les messages par courriel le jour même de leur envoi par nous.

Il vous revient de nous donner votre adresse actuelle et de nous aviser de tout changement d'adresse. Si plus d'une personne signe la présente lettre d'engagement à titre d'emprunteur, vous convenez qu'une communication au premier signataire vaut avis à tous les signataires.

8. Effet continu de la présente lettre d'engagement

Nous pouvons céder votre droit et intérêt aux termes de la présente lettre d'engagement à une autre institution financière ou personne ou entité sans votre consentement; vous ne pouvez toutefois pas céder vos obligations aux termes de la présente lettre d'engagement sans notre consentement écrit préalable. La présente lettre d'engagement lie aussi vos successeurs, héritiers et représentants personnels, selon le cas. Si un tribunal juge une disposition de la présente lettre d'engagement invalide, cette décision ne porte pas atteinte à la validité du reste de la lettre d'engagement.

9. Déclaration relative aux renseignements personnels

Dans la présente déclaration, les termes « vous », « votre » et « vos » renvoient au(x) demandeur(s) et à tout codemandeur qui est(sont) le(s) titulaire(s) du compte. Les termes « nous », « notre », « nos » et « la Banque » désignent la Banque Manuvie du Canada et ses sociétés affiliées.

Pourquoi recueillons-nous, utilisons-nous et divulguons-nous vos renseignements personnels?

Afin d'établir et de gérer notre relation avec vous, de vous fournir des produits et services, d'administrer nos activités et de nous conformer aux exigences des lois et des règlements. En signant la demande, vous consentez à ce que nous recueillions, utilisions et communiquions vos renseignements personnels, tel qu'il est indiqué dans la présente Déclaration relative aux renseignements personnels. Toute modification au consentement doit faire l'objet d'une entente écrite avec la Banque.

Quels renseignements personnels recueillons-nous?

Selon le produit ou le service, nous recueillons des renseignements personnels précis à votre sujet, notamment :

- des renseignements permettant d'établir votre identité, comme votre nom, votre adresse, vos numéros de téléphone, votre adresse de courriel, votre date de naissance, votre numéro de permis de conduire, votre emploi, votre numéro de passeport ou votre numéro d'assurance sociale (NAS);
- des renseignements financiers, des rapports d'enquête, des rapports d'évaluation du crédit ou des rapports de solvabilité;
- des renseignements sur la façon dont vous utilisez nos produits et services, ainsi que des renseignements sur vos préférences, caractéristiques démographiques et champs d'intérêt;
- d'autres renseignements personnels dont nous pouvons avoir besoin pour gérer vos produits ou services et la relation que nous entretenons avec vous. Nous utilisons des moyens honnêtes et licites pour recueillir des renseignements personnels à votre sujet.

Où recueillons-nous des renseignements personnels à votre sujet?

- les demandes et formulaires que vous avez remplis;
- d'autres interactions entre vous et la Banque;
- d'autres sources, notamment :
- votre conseiller ou vos représentants autorisés;
- des tiers avec lesquels nous traitons dans le cadre de l'établissement et de l'administration de vos produits ou services maintenant et dans l'avenir;
- des sources publiques, comme les organismes gouvernementaux, les agences d'évaluation du crédit et les sites Internet;
- d'autres institutions financières et votre employeur.

À quelles fins utilisons-nous vos renseignements personnels?

Nous utilisons vos renseignements personnels aux fins suivantes :

- administrer adéquatement les produits et services que nous vous fournissons et gérer notre relation avec vous;
- confirmer votre identité et vérifier l'exactitude des renseignements que vous nous fournissez;
- évaluer votre demande de souscription et déterminer les produits qui vous conviennent;
- respecter les exigences légales et réglementaires;
- assurer l'exactitude et l'intégrité du système d'enregistrement du crédit;
- en apprendre davantage sur vous et sur la manière dont vous préférez faire affaire avec nous;
- analyser les données afin de prendre de meilleures décisions et de mieux comprendre nos clients, ce qui nous permettra d'améliorer les produits et services que nous fournissons;
- déterminer votre admissibilité à d'autres produits et services, qui sont offerts par nous, nos sociétés affiliées ou des tiers sélectionnés, et qui sont susceptibles de vous intéresser, et vous fournir des précisions sur ces produits et services. Ces autres produits et services pourraient comprendre des valeurs mobilières, des produits d'assurance, des produits de prêt, de placement et de crédit, et des programmes de récompenses.
- mener des audits et des enquêtes, et vous protéger contre la fraude;
- automatiser le traitement pour nous aider à prendre des décisions concernant vos interactions avec nous, comme les demandes, les approbations ou les refus.

À qui communiquons-nous vos renseignements personnels?

- aux personnes, institutions financières et autres parties avec lesquelles nous traitons dans le cadre de l'établissement et de l'administration de votre compte maintenant et dans l'avenir;
- aux employés, agents et représentants autorisés;
- à votre conseiller et à ses employés, et à toute agence qui a signé une entente avec nous et qui dispose du droit de superviser, directement ou indirectement, votre conseiller et ses employés;
- à toute personne ou à toute organisation à qui vous avez donné votre consentement;
- à d'autres institutions qui vous ont accordé du crédit, aux agences d'évaluation du crédit et aux personnes autorisées à recueillir des renseignements personnels au sujet de vos antécédents en matière de crédit ou de finances;
- aux personnes autorisées par la loi à consulter vos renseignements personnels;
- aux fournisseurs de services qui ont besoin de ces renseignements pour nous fournir leurs services (par exemple, des services de traitement des données, de programmation, de stockage des données, d'étude de marché, d'impression, de distribution et d'enquête).

Les personnes, organisations et fournisseurs de services susmentionnés se trouvent au Canada et dans des territoires à l'étranger. Par conséquent, vos renseignements personnels peuvent faire l'objet de transferts interprovinciaux ou transfrontaliers afin de vous fournir des services et sont ainsi soumis aux lois de ces territoires. Lorsque nous transmettons des renseignements personnels à nos fournisseurs de services, nous exigeons qu'ils les protègent de façon conforme à nos politiques et pratiques en matière de protection des renseignements personnels.

Retrait de votre consentement

Vous pouvez retirer votre consentement à notre utilisation de vos renseignements personnels à certaines fins, sous réserve des restrictions juridiques et contractuelles.

À moins que les lois fédérales ou provinciales ne vous en donnent le droit, vous ne pouvez pas nous retirer votre consentement à la collecte, à l'utilisation, à la conservation ou à la communication des renseignements personnels dont nous avons besoin pour établir ou administrer le compte. Si vous le faites, il se peut que le compte ne puisse pas être établi et nous pourrions considérer le retrait de votre consentement comme une demande de résiliation de celui-ci.

Si vous souhaitez retirer votre consentement, appelez le Centre de service à la clientèle de la Banque au 1 877 765-2265 ou écrivez au responsable de la protection des renseignements personnels à l'adresse indiquée ci-après.

Exactitude et accès

Vous nous informerez de tout changement apporté à vos coordonnées. Si vos renseignements personnels ont changé ou si vous devez corriger des inexactitudes dans vos renseignements personnels dans nos dossiers.

Vous avez le droit de consulter les renseignements personnels que nous détenons à votre sujet, d'en vérifier l'exactitude et au besoin d'y faire apporter les corrections appropriées. Les demandes dans ce sens peuvent être envoyées au

Responsable de la protection des renseignements personnels, Manuvie

PO Box 1602

Del Stn 500-4-A

Waterloo, Ontario N2J 4C6

ou à

canada_privacy@manulife.ca.

Pour en savoir plus, consultez la politique de protection des renseignements personnels de la Banque Manuvie. Veuillez noter qu'il est impossible de garantir la protection des communications par courriel. Ne nous envoyez pas de renseignements de nature confidentielle par courriel.

10. Procédure de traitement des plaintes

Marche à suivre pour formuler une plainte

Pour que vos questions ou préoccupations soient traitées le plus rapidement possible, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Communiquez d'abord avec la personne-ressource

La plupart des problèmes peuvent être résolus rapidement et facilement en communiquant avec votre conseiller ou avec notre Centre de service à la clientèle.

Appelez-nous au 1 877 765-2265

Envoyez-nous un courriel à l'adresse banque_manuvie@manuvie.com

2. Communiquez avec la direction

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de la réponse fournie par le membre de notre personnel, demandez à parler au directeur du service.

3. Demandez un examen plus approfondi

Si votre plainte n'est pas résolue dans les 14 jours dès la première étape, elle sera acheminée à l'équipe Priorité client ou encore, si la réponse du directeur ne vous satisfait pas, vous pouvez transmettre votre plainte à l'équipe Priorité client, qui l'examinera de nouveau.

Appelez-nous au numéro sans frais 1 855 891-8671 (sans frais au Canada)

Envoyez-nous un courriel à l'adresse Manulife_Complaint_Office@manulife.ca

Notre réponse : une fois l'examen terminé, vous recevrez une réponse écrite expliquant les raisons de la décision.

4. Vous n'êtes toujours pas satisfait?

Si l'équipe Priorité client n'est pas en mesure de résoudre le problème à votre satisfaction, veuillez écrire au Bureau de règlement des différends avec les clients (BRDC) :

Bureau de règlement des différends avec les clients

Banque Manuvie du Canada et Société de fiducie Manuvie

500, rue King Nord

Waterloo (Ontario) N2J 4C6

Vous pouvez également nous envoyer un courriel à l'adresse ClientDisputeResolutionOffice@manulife.ca.

Le BRDC s'efforce de régler chaque plainte dans les meilleurs délais. Toutefois, si ce délai dépasse 56 jours à compter de la date à laquelle vous avez déposé votre plainte à la première étape du processus, vous avez la possibilité d'exercer un recours externe (consultez l'étape 5 ci-après). Au terme de l'examen de votre plainte par le BRDC, vous recevrez une réponse écrite.

5. Recours externe

Si, après avoir franchi toutes ces étapes, notre réponse ne vous procure pas entière satisfaction et vous désirez poursuivre votre démarche, ou si votre plainte n'est pas résolue dans les 56 jours suivant son dépôt lors de la première étape, vous pouvez vous adresser à l'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI).

Ombudsman des services bancaires et d'investissement

L'Ombudsman des services bancaires et d'investissement (OSBI) fait partie du Réseau de conciliation du secteur financier (RCSF), un service national de règlement des différends destiné aux consommateurs de services financiers. L'OSBI traite les plaintes relatives aux produits et aux services bancaires et de placement qui n'ont pas été résolues au moyen de la procédure de règlement des plaintes de la Société. Son numéro sans frais est le suivant : 1 888 451-4519; dans la région de Toronto, il suffit de téléphoner au 416 287-2877.

Agence de la consommation en matière financière du Canada

L'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC) encadre les institutions financières sous réglementation fédérale afin de s'assurer qu'elles se conforment aux lois et aux règles adoptées par le gouvernement fédéral en matière de protection des consommateurs.

Si vous avez une plainte en vertu d'une disposition touchant les consommateurs, vous pouvez écrire à l'ACFC, à l'adresse suivante :

Agence de la consommation en matière financière du Canada
427, avenue Laurier Ouest, 6e étage
Ottawa (Ontario) K1R 1B9
Téléphone : 1 866 461-2232
Site Web : <https://www.canada.ca/en/financial-consumer-agency.html>

Consentement exprès

En signant ci-dessous, je confirme avoir lu et compris l'ensemble des modalités d'un Plan de financement immédiat (PFI). Je consens expressément à ce que la Banque Manuvie me fournisse ce produit.

Pertinence du ou des produits ou services

En signant ce formulaire de demande, vous confirmez que vous avez discuté d'un Plan de financement immédiat (PFI) avec votre conseiller, qui vous a indiqué les principaux risques et avantages du ou des produits ou services qui peuvent être mis à votre disposition, et vous reconnaissez que le ou les produits ou services que vous avez choisis sont appropriés pour vous au regard de votre situation, y compris de vos besoins financiers. Si vous avez sélectionné un produit ou un service qui ne vous a pas été recommandé, vous reconnaissez que vous l'avez choisi et acceptez les risques qui y sont associés.

ACCEPTATION

Je/nous, le/les soussigné(s), convient/convenons par les présentes d'être lié(s) par la présente lettre d'engagement, y compris les conditions additionnelles jointes en annexe A.

FAIT À _____ LE _____ 20 ____.

Emprunteur .

Par

_____	Par	_____
Nom :		Nom :
Titre :		Titre:
<i>J'ai le pouvoir de lier la société/société de personnes</i>		<i>J'ai le pouvoir de lier la société/société de personnes</i>

Caution personnelle :

_____	_____
	Signature du témoin

	Nom du témoin (en caractères d'imprimerie)